

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1151/2534

นาย อรรถ รัตน์ ง่อย จันทร
นาย ประชา แ อก ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

โจทก์ว่าจ้างให้จำเลยเป็นทนายความฟ้อง ด. ให้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมแก่โจทก์ โดยโจทก์มอบต้นฉบับสัญญากู้ยืมให้จำเลยไปแล้ว แต่จำเลยกลับทำให้ต้นฉบับสัญญากู้ยืมสูญหายไปตกอยู่ในความครอบครองของ ด. เป็นเหตุให้โจทก์แพ้คดี ถือว่าจำเลยทำละเมิดต่อโจทก์โดยประมาทเลินเล่อ จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ว่าจ้างจำเลยให้ฟ้องนายเดชา พุฒธะพันธ์ให้ชำระเงินตามสัญญากู้ยืมจำนวน 45,000 บาท โจทก์ได้มอบหลักฐานสัญญากู้ยืมเงินระหว่างโจทก์กับนายเดชา 1 ฉบับ ให้จำเลยไปเพื่อประกอบการดำเนินคดี จำเลยได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้เอกสารสัญญากู้ยืมเงินของโจทก์สูญหายไปตกอยู่ในความครอบครองของนายเดชา จำเลยไม่สามารถนำสืบเอกสารดังกล่าวประกอบคำฟ้องของโจทก์ได้ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้ศาลบังคับจำเลยใช้เงินจำนวนดังกล่าวให้โจทก์พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ต้นฉบับสัญญากู้ยืมโจทก์ไม่ได้มอบให้จำเลยจำเลยไม่ได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ตามฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เป็นเงิน 73,413.75 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยใช้เงินให้โจทก์ 67,791.25 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2528 โจทก์ได้ตกลงให้จำเลยซึ่งเป็นทนายความดำเนินคดีเรียกเงินยืม จากนายเดชา พุฒธะพันธ์ ตามสัญญากู้ยืม 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งเงินต้น 18,000 บาท อีก ฉบับหนึ่งเงินต้น 45,000 บาท โดยให้จำเลยดำเนินคดีตามสัญญากู้ยืมฉบับที่สอง ก่อน จำเลยได้ยื่นฟ้องนายเดชาตามสัญญากู้ยืมฉบับที่สอง แต่ส่งหมายเรียกและ สำเนาคำฟ้องให้นายเดชาไม่ได้ เพราะนายเดชาย้ายภูมิลำเนาไปอยู่นอกเขตศาล ศาล ชั้นต้นสั่งไม่รับฟ้องและให้จำหน่ายคดี ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขดำที่ 751/2528 หมายเลขแดงที่ 691/2528 ของศาลชั้นต้นต่อมาจำเลยได้ฟ้องนายเดชาใหม่เรียก เงินตามสัญญากู้ยืมฉบับดังกล่าวนายเดชาให้การต่อสู้คดีว่าได้ชำระหนี้ตามสัญญา กู้ยืมให้โจทก์แล้วในการนำสืบโจทก์ไม่มีต้นฉบับสัญญากู้ยืม และปรากฏว่าต้นฉบับ สัญญาดังกล่าวอยู่ที่นายเดชา ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า นายเดชาได้ชำระหนี้ตามสัญญา กู้ยืมให้โจทก์แล้ว โจทก์จึงคืนต้นฉบับสัญญากู้ยืมให้นายเดชา พินิจพิพากษายกฟ้องคดีถึงที่ สุดปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 61/2529 หมายเลขแดงที่ 231/2529 ของ ศาลชั้นต้น คดีมีประเด็นว่า จำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์ โดยจงใจหรือประมาท เลินเล่อทำให้ต้นฉบับสัญญากู้ยืมสูญหายและตกอยู่ในครอบครองของนายเดชาหรือไม่ ...เห็นว่า พยานโจทก์เบิกความมีเหตุผลและพยานอยู่ในฐานะน่าเชื่อถือโดย

เฉพาะอย่างยิ่งที่โจทก์นำสืบว่า ก่อนสืบพยานในคดีที่ฟ้องนายเดชาครั้งที่สอง จำเลยได้ปรึกษานายบรรจงว่าต้นฉบับสัญญากู้ยืมสูญหายไปจะอย่างไร นายบรรจงแนะนำให้จำเลยยื่นคำร้องต่อศาลขอต้นฉบับสัญญากู้ยืมคืนจากสำนวนเดิม หากศาลไม่ได้คืนให้ จะได้อ้างเป็นพยานว่าต้นฉบับอยู่ในสำนวนศาล จำเลยได้ปฏิบัติตามคำแนะนำ แต่ศาลสั่งว่าไม่มีต้นฉบับสัญญากู้ยืมในสำนวนศาล จำเลยก็ได้เบิกความในคดีที่ฟ้องนายเดชายอมรับว่าเสมือนตนหายความหลงลืมแนบต้นฉบับสัญญากู้ยืมไปท้ายสำเนาคำฟ้องที่ส่งให้นายเดชา... คดีฟังได้ว่า โจทก์ได้มอบต้นฉบับสัญญากู้ยืมเงิน 45,000 บาท ให้จำเลย และจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์โดยประมาทเลินเล่อ ทำให้ต้นฉบับสัญญากู้ยืมสูญหายไปตกอยู่ในครอบครองของนายเดชาอันเป็นเหตุให้โจทก์แพ้คดีที่ฟ้องเรียกเงินกู้ยืมจากนายเดชาและทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์..."

พิพากษายืน.

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-สถิตย์ เล็งไธสง-บุญสิน ตุลากัน)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ